חוזר ניידות 1931	תאריך: 23 דצמבר, 2010 ט"ז טבת, תשע"א

נושא: **<u>העדר ביטוח מקיף לרכב ו/ או לאבזרים</u>**

שם החוזר: **<u>הפחתה מקצבה בשל היעדר ביטוח מקיף לרכב ו/או לאבזרים ואי יצירת מועד קובע</u>**

העדכון החדש מסומן בצהוב

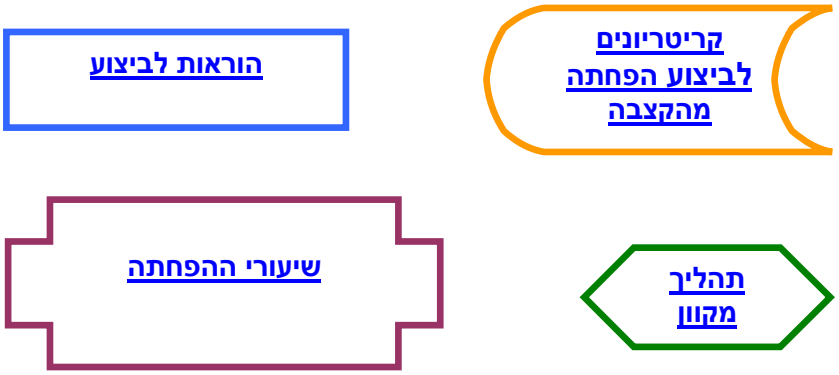
המשפט הישן מסומן בכחול

מטרת החוזר:

במטרה לפשט הליכים הוחלט, להפחית את מרכיב הביטוח מהקצבה מבלי ליצור מועד קובע, בכל מקרה שבו מתברר כי רכב שנרכש עם הלוואה עומדת ו/או אבזרים שהמל"ל סייע ברכישתם ובהתקנתם (להלן: סיוע במימון אבזרים) - אינם מבוטחים בביטוח מקיף.

פתח דבר

תהליך עבודה



<u>חשוב לדעת</u>

<u>מידע לנציגי שירות</u>

פתח דבר

עד היום נהגנו לראות בהפסקת ביטוח הרכב, או האבזרים או הרכב והאבזרים גם יחד-

הפרה של כתב ההתחייבות שעליו חתם המוגבל בניידות בעת קבלת ההטבות בניידות, ובכל מקרה שקלנו עפ"י סעיף 3 (ג) אם להפסיק את תשלום הקצבה ו/או לדרוש החזר של ההלוואה העומדת שניתנה בעבור רכישת הרכב.
כעת, במטרה לפשט את תהליך העבודה הוחלט להסתפק בהפרת מרכיב הביטוח מתוך הקצבה מבלי להפסיק את הקצבה ו/או לדרוש את החזר ההלוואה העומדת.

סעיף 3 (ב) להסכם הניידות קובע:
"המוסד רשאי, בין היתר, לדרוש שהמוגבל בניידות שקבל הלוואה עומדת לרכישת רכב או האפוטרופוס שלו, לפי העניין -
(2) ימציא למוסד, לפי דרישתו, פוליסת ביטוח מקיף בר- תוקף על מלוא ערך רכבו".

סעיף 12 (א) (7) להסכם קובע:
"המוגבל בניידות יהיה חייב להחזיר למוסד את ההלוואה העומדת אם אירע אחד מאלה:
המוגבל בניידות או האפוטרופוס שלו או קרוב המשפחה, לפי העניין, הפרו את התחייבויותיהם כלפי המוסד".

סעיף 21 יא' להסכם קובע :
"מוגבל בניידות שקיבל הלוואה לרכישת אבזרים מיוחדים יבטח את האבזרים המיוחדים, לפי ערכם במועד מתן ההלוואה כאמור".

בהתבסס על הסעיפים הנ"ל ובמטרה לפשט הליכים, הוחלט, שהחל מהוצאת חוזר זה, בכל מקרה שבו מתברר כי הרכב ו/או האבזרים אינם מבוטחים בביטוח מקיף, יופחת מרכיב הביטוח בהתאם, מתוך הקצבה מבלי ליצור מועד קובע.

בתוקף: מיום פרסום החוזר.

חזרה

קריטריונים לביצוע הפחתה מהקצבה

לעניין תשלום קצבת ניידות:
מרכיב הביטוח יופחת מתוך קצבת הניידות, בשיעורים המתעדכנים מעת לעת ומתפרסמים.
ההפחתה תהיה בעבור כל התקופה שבה הרכב ו/או האבזרים אינם מבוטחים בביטוח מקיף

(ללא יצירת מועד קובע) ואין זה משנה:

1. מהו המועד, לאחר רכישת הרכב או לאחר התקנת האבזרים בהתאם, שבו החלה הפסקת הביטוח לרכב ו/או לאבזרים בהתאם.
2. מהו משך התקופה שבה הרכב ו/או האבזרים אינם/ לא היו מבוטחים בביטוח מקיף.
3. אם תקופת העדר הביטוח הופסקה או נמשכת.
4. אם הרכב נרכש עם הלוואה עומדת או ללא הלוואה עומדת.
5. אם הרכב פרטי או רכב לאבזרים מיוחדים.

חזרה

הוראות לביצוע

שלב א'

לעניין קצבה

בהעדר ביטוח מקיף לרכב ו/או לאבזרים, יופחת מרכיב הביטוח בהתאם, מתוך קצבת הניידות, בשיעורים המתעדכנים מעת לעת ומתפרסמים. ההפחתה תהיה בעבור כל התקופה שבה הרכב ו/או האבזרים אינם/ לא היו מבוטחים בביטוח מקיף.

במקרים בהם מתברר כי אין ביטוח חובה, יש להפסיק קצבה לבעל רכב בתום שלושה חודשים זאת לפי סעיף 20(א)(2).

שימו לב- אין לשלם קצבה כבעל רכב במקרים בהם אין ביטוח חובה והרכב נרכש עם ה"ע.

לעניין הלוואה עומדת

היה והרכב נרכש באמצעות הלוואה עומדת - לא יוָצר מועד קובע להחזרתה, בשל העדר ביטוח מקיף לרכב ו/ או לאבזרים, בין אם מדובר בהעדר ביטוח מקיף בתקופה שלפני מועד הזכאות להחלפה או אחריה.

לתשומת לב:

אין באמור לעיל, כדי לשנות את הוראות ההסכם בדבר החלפת רכב בטרם עת, ויש להמשיך ולאפשר החלפה בטרם עת עפ"י הוראות סעיף 11 (ב) (1) ו- (2) בהסכם הניידות:

1. **על אף האמור בסעיף (א), יהא המוסד רשאי ליתן הלוואה עומדת להחלפת רכב, אף אם טרם חלפו 42 , 48 או 60 חודשים, לפי העניין בנסיבות אלה:**
   חברת הביטוח, אשר הרכב היה מבוטח בה, קבעה כי הרכב אבד או נהרס ואין אפשרות למכרו או להעבירו לשימוש הזולת;

2. **הרכב ניזוק בתאונה ושמאי מוסמך, אשר יקבע ע"י המוסד, קבע, כי הרכב אינו ניתן לתיקון כך שיהיה כשיר לשימושו של המוגבל בניידות.**

לפיכך,

א. יש להביא לידיעתו של מוגבל בניידות שקבל הלוואה עומדת לרכישת רכב וחדל (או לא התחיל) לבטח את הרכב בביטוח מקיף - כי במקרה של נזק טוטאלי או גניבה של הרכב, הוא לא יהיה זכאי להחלפה בטרם עת, אלא אם כן: <u>ימציא אישור מחברת הביטוח שבה הרכב היה מבוטח (בביטוח חובה או צד ג') ובו תקבע את האמור בסעיף 11 (ב) (1) לעיל, ויחזיר את ההלוואה העומדת</u> לפי השיעורים הקבועים בתוספת ו' להסכם. היה ולא יוכל להמציא אישור כאמור, מחברת הביטוח, **<u>או</u>** שלא יחזיר את ההלוואה העומדת הקודמת - לא יהיה זכאי להחלפה בטרם עת.

ב. מי שרכבו ניזוק בטרם עת, בתאונה (ואיננו ממציא אישור מחברת ביטוח שבה היה הרכב מבוטח, על כך שהרכב נהרס) וטוען שלאחר התיקון, הרכב לא יהיה כשיר להמשך שימושו, יופנה לשמאי המוסד לצורך בדיקת הרכב. היה ושמאי המוסד יקבע שהמוגבל בניידות לא יוכל להשתמש ברכב גם לאחר התיקון - יהא המוגבל בניידות זכאי להחלפה בטרם עת. מסכום ההחזר המחושב לפי המפורט בתוספת ו' - יש להפחית את ירידת ערך הרכב, בשיעור כפי שיקבע השמאי.

<u>לעניין אבזרים:</u>

סעיף 21 יא' קובע:

מוגבל בניידות שקבל הלוואה לרכישת אבזרים מיוחדים יבטח את האבזרים המיוחדים, לפי ערכם במועד מתן ההלוואה כאמור.

אף על פי כן, היה ומוגבל בניידות שקבל הלוואה מיוחדת לרכישה ולהתקנה של אבזרים מיוחדים ולא ביטח/מבטח אותם, כמפורט לעיל, אין ליצור לו, מסיבה זו בלבד, מועד קובע להחזר ההלוואה העומדת או הסיוע במימון אבזרים, <u>אך יש להפחית מקצבת הניידות המשתלמת לו, את המרכיב של ביטוח האבזרים, בעבור כל התקופה שבה האבזרים לא היו מבוטחים.</u>

לפיכך, יש להביא לידיעתו של מוגבל בניידות שקבל הלוואה מיוחדת לרכישה ולהתקנה של אבזרים מיוחדים וחדל (או לא התחיל) לבטח את האבזרים המיוחדים בביטוח מקיף כנדרש, כי במקרה של הרס האבזרים או גניבתם <u>(בנוסף להרס או גניבת הרכב)</u>, הוא לא יהיה זכאי לסיוע בטרם עת, אלא אם כן: <u>ימציא אישור מחברת הביטוח שבה הרכב והאבזרים היו מבוטחים (בביטוח חוב או צד ג') - על הרס או גניבת האבזרים וכן שיחזיר את ההלוואה העומדת לפי השיעורים הקבועים בתוספת ו' להסכם.</u>

את ההודעה יש לשלוח למוגבל בניידות בכתב. מצ"ב נספח מס' 1 ובו הצעת מכתב.

במקרה שהאבזרים נגנבו או נהרסו לאחר שחלפו 5 שנים מיום שניתנה ההלוואה העומדת לרכישת הרכב שבו הותקנו, וההלוואה העומדת תוחזר כמפורט לעיל, ללא אישור מחברת הביטוח, ניתן יהיה לשלם סיוע נוסף במימון אבזרים.

הסיוע לרכישת אבזרים, לאחר גניבה או הרס יהיה בכפוף להוראות סעיף 21.ו. (א) ו- (ב) להסכם ובסכום השווה להפרש שבין הסכום האמור בסעיף 21.ו. (א) לבין סכום ההחזר שיקבל המוגבל בניידות, מאת חברת הביטוח אשר ביטחה את האבזרים המיוחדים, בגין האבזרים המיוחדים שאבדו, נהרסו או ניזוקו; במקרה שבו האבזרים לא היו מבוטחים בביטוח מקיף לא יקבל כל פיצוי ולכן יהיה זכאי לסיוע מלא.

הוראה זו תחול גם אם האבזרים המיוחדים אבדו, נהרסו או ניזוקו לאחר שחלפו 5 שנים מיום שניתנה ההלוואה לרכישתם.

לעניין הרכב והאבזרים גם יחד

היה ומוגבל בניידות לא יבטח גם את הרכב וגם את האבזרים - יופחתו לו שני המרכיבים הללו מתוך קצבת הניידות לאורך כל תקופת העדר הביטוח.

התייחסות מפורטת למתן סיוע חוזר של הלוואה עומדת, מימון אבזרים והמשך תשלום קצבה, מופיעה בנספח 2.

שלב ב'

דרישת פוליסות ביטוח מקיף

דרישת פוליסות ביטוח מקיף ע"י פקיד התביעות תימשך כפי שנהוג כיום:

- **לרכב פרטי:** מיד לאחר רכישת רכב עם הלוואה עומדת ואח"כ בעת הגשת תביעה להלוואה עומדת להחלפת רכב.
- **לרכב לאבזרים מיוחדים:** אחת לשנה - פוליסת ביטוח מקיף לרכב ולאבזרים.

חזרה

תהליך מקוון

ההפחתה תבוצע כך:

את ההפחתה מהקצבה כמפורט בחוזר זה, יש לבצע באמצעות הזנה במסך 230. יש להזין את שיעור הזכאות שמגיע לאחר ההפחתה.

לידיעתכם: הפחתה באמצעות מסך 610 מיועדת למי שזכאי לקצבת ניידות מלאה, שחלק ממנה מתקזז לטובת חוב.

בכל מקרה שבו נוצר חוב קצבה בשל העדר ביטוח מקיף - תתקזז הקצבה אוטומטית בשיעור 50%.

יש לקזז את חוב הקצבה שנוצר, בשיעור 100% מן הקצבה המשתלמת (הקיזוז האוטומטי הוא בשיעור 50% מהקצבה).

במקרה שבו יש כוונה לשנות את שיעור הקיזוז, יש להזין את שיעור הגמלה הנותר לאחר הקיזוז.

בעתיד יש כוונה לשלב במערכת "נייד", גם את שיעורי ההפחתה המופיעים להלן.

חזרה

שיעורי ההפחתה

אלה השיעורים שיש להפחית מתוך הקצבה המגיעה לכל מי שיש להפחית לו מתוך קצבת הניידות את מרכיב הביטוח לרכב ו/או לאבזרים, כמפורט בחוזר זה:

1. רכב פרטי

א. מוגבלים בניידות בעלי רישיון נהיגה

גודל רכב	משתכר או זקוק לכ"ג ומשתמש בו		לא משתכר שאינו זקוק לכ"ג ומשתמש בו	כולל תוספ למתקן הרמה	
	קצבה רגילה	כולל תוספת לקצבה		קצבה רגילה	כולל תוספת לקצבה
עד 1,300 סמ"ק	29%	24%	29%	28%	23%
עד 1,800 סמ"ק+ הגה כוח	23%	19%	23%	22%	18%
עד 2,000 סמ"ק	30%	25%	30%	29%	% .24
מעל 2,000 סמ"ק	25%	21%	25%	24%	20%

ב. מוגבלים בניידות חסרי רישיון נהיגה

גודל רכב	משתכר או זקוק לכ"ג ומשתמש בו		לא משתכר שאינו זקוק לכ"ג ומשתמש בו	כולל תוספת למתקן הרמה	
	קצבה רגילה	כולל תוספת לקצבה		קצבה רגילה	כולל תוספת לקצבה
עד 1,300 סמ"ק	29%	24%	29%	28%	23%
עד 1,800 סמ"ק	23%	20%	23%	22%	18%
עד 2,000 סמ"ק	17%	14%	17%	16%	13%
מעל 2,000 סמ"ק	21%	17%	21%	20%	16%

2. רכב לאבזרים מיוחדים

א. לבעלי רישיון נהיגה

סוג הרכב	ביטוח הרכב ב- % מהקצבה הרגילה	ביטוח האבזרים ב- % מהקצבה הרגילה	ביטוח הרכב והאבזרים ב- % מהקצבה הרגילה	ביטוח הרכב ב- % מהקצבה כולל תוספת לקצבה	ביטוח האבזרים ב-% מהקצבה כולל תוספת לקצבה	ביטוח הרכב והאבזרים ב-% מהקצבה כולל תוספת לקצבה
אבזור עד 100,000 ₪	23%	13%	36%	20%	12%	32%
אבזור מעל 100,000 ₪	16%	23%	39%	15%	22%	36%
כולל ג'ויסטיק או הגה חשמלי	11%	35%	46%	10%	34%	44%

ב. לחסר רישיון נהיגה

סוג הרכב	ביטוח הרכב ב- % מהקצבה הרגילה	ביטוח האבזרים ב- % מהקצבה הרגילה	ביטוח הרכב והאבזרים ב- % מהקצבה הרגילה	ביטוח הרכב ב- % מהקצבה כולל תוספת לקצבה	ביטוח האבזרים ב-% מהקצבה כולל תוספת לקצבה	ביטוח הרכב והאבזרים ב-% מהקצבה כולל תוספת לקצבה
רכב לא"מ	22%	12%	33%	19%	10%	29%

חזרה

חשוב לדעת

החל מפרסום חוזר זה:

- בהעדר ביטוח מקיף לרכב ו/או לאבזרים, יופחת מרכיב הביטוח בהתאם, מקצבת הניידות, בעבור כל התקופה שבה הרכב ו/או האבזרים אינם מבוטחים בביטוח מקיף: בין אם הרכב נרכש באמצעות הלוואה עומדת ובין אם לאו.
- היה והרכב נרכש באמצעות הלוואה עומדת - לא יוָצר, מסיבה זו בלבד, מועד קובע להחזרתה.
- היה וניתנה הלוואה מיוחדת לרכישה ולהתקנה של אבזרים מיוחדים - לא יוָצר, מסיבה זו בלבד, מועד קובע להחזר הטבות כלשהן בניידות.

חזרה

מידע לנציגי שירות

- המל"ל יסתפק בהפחתת מרכיב הביטוח מתוך קצבת הניידות המגיעה למוגבל בניידות, גם אם הרכב ו/או האבזרים אינם מבוטחים בביטוח מקיף מיום רכישתם.
- המל"ל לא יצור מועד קובע להחזר ההלוואה העומדת, בשל העדר ביטוח מקיף לרכב ו/או לאבזרים.
- מוגבל בניידות שרכבו נגנב או נהרס, והוא איננו יכול להמציא אישור על כך מחברת הביטוח - לא יהיה זכאי להלוואה עומדת להחלפה בטרם עת וסכום ההחזר (של ההלוואה העומדת), יהיה לפי נוסחת ההחזר למי שאיננו זכאי להלוואה עומדת חדשה.

חזרה

רשימת תפוצה:

מנהלי הסניפים

מנהלים - סניפי משנה

מנהלי תחום - מְנהל הגמלאות

סגני מנהלים - מְנהל הגמלאות

ממונים, מרכזים, פקידי תביעות ניידות

את החוזר כתבה רוחמה מרזם

בברכה,

לימור לוריא

לימור לוריא,
מנהלת אגף א' גמלאות נכות

המוסד לביטוח לאומי
תחום ניידות
ירושלים

תאריך _____

לכבוד

גב'/ מר _____

_____

_____ ת"ז: _____

שלום רב,

<u>הנדון: הפסקת ביטוח מקיף לרכב מס' רישוי</u>

עם קבלת הודעתך בדבר:

[ ] הפסקת ביטוח רכבך מס' רישוי _____ בביטוח מקיף,

הריני להודיעך כי במקרה של נזק טוטאלי או גניבה של הרכב - לא תהיה זכאי להלוואה עומדת חדשה בטרם עת, אלא אם כן:

1. <u>תמציא אישור מחברת הביטוח</u> שבה הרכב היה מבוטח בביטוח חובה או צד ג' שבו היא תקבע כי הרכב אבד או נהרס ואין אפשרות למכרו או להעבירו לשימוש הזולת.
2. <u>תחזיר את ההלוואה העומדת</u> על הרכב הנ"ל לפי השיעורים הקבועים בתוספת ו' להסכם.

היה ולא תמציא אישור כאמור, מחברת הביטוח, <u>*או*</u> שלא תחזיר את ההלוואה העומדת הקודמת - לא תהיה זכאי להלוואה עומדת בטרם עת.

[ ] הפסקת ביטוח האבזרים שהותקנו ברכב מס' רישוי _____, במלוא ערכם ביום ההתקנה,

הריני להודיעך כי במקרה של נזק טוטאלי או גניבה של האבזרים - לא תהיה זכאי לסיוע בטרם עת לרכישת אבזרים, אלא אם כן <u>תמציא אישור מחברת הביטוח שבה הרכב היה מבוטח בביטוח חובה או צד ג' שבו היא תקבע את היקף הנזק שנגרם לאבזרים.</u>

היה ולא תמציא אישור כאמור, מחברת הביטוח, <u>*או*</u> שלא תחזיר את ההלוואה העומדת הקודמת - לא תהיה זכאי לסיוע בטרם עת לרכישת אבזרים.

בכבוד רב,

_____
פקיד תביעות ניידות

העתק: תיק ניידות

חזרה

המשך הטיפול במתן הטבות לאחר הרס הרכב או גניבתו

בעת האירוע	נזק טוטאלי שארע בטרם עת	נזק טוטאלי שארע לאחר מועד הזכאות להחלפה
(1) הרכב היה מבוטח בבטוח מקיף	**נוצר מועד קובע:** 1. יש זכאות להחלפה בטרם עת. 2. החזר הלוואה עומדת לפי הוראות סעיף 12 א. (ב) (1). 3. הפסקת קצבה בתום שלושה חודשים מהמועד הקובע.	**א. אם יש זכאות להלוואה עומדת חדשה:** 1. עליו להחזיר את ההלוואה העומדת הקודמת לפי 12 ב. (בניכוי פחת שימוש כמפורט בתוספת ז'). 2. הקצבה כבעל רכב תופסק בתום 3 חודשי אי שימוש. אם בתום 3 חודשים כאמור, עונה לתנאי הזכאות לחסר רכב - ניתן להמשיך לשלם קצבת חסר רכב בלבד. לתשומת לב: לא ניתן לשלם קצבה כבעל רכב, גם אם ירכוש רכב בכוחות עצמו, כל עוד ההלוואה הקודמת לא תוחזר - היות שעפ"י חוות דעת משפטית לא ניתן לתת הלוואה עומדת לפי רכב קובע אחד וקצבה לפי רכב קובע אחר. **ב. אם אין זכאות להלוואה עומדת חדשה:** עליו להחזיר את ההלוואה העומדת לפי 12.א. המועד הקובע יהיה לפי סעיף 12 (א) (7) - היום שבו חדל לבטח את הרכב
	א. אם ימציא אישור מחברת הביטוח(שבה היה הרכב מבוטח בביטוח חובה או צד ג'): נוצר מועד קובע: 1. זכאי להלוואה עומדת בטרם עת לאחר שיחזיר הלוואה עומדת לפי סעיף 12 א (ב) (1). 2. הקצבה תופסק בתום שלושה חודשים מהמועד הקובע. **ב. אם אין אישור מחברת הביטוח** (שבה היה הרכב מבוטח	
(2) הרכב לא היה מבוטח בביטוח מקיף (בין אם המוגבל בניידות הודיע על כך למל"ל ובין אם לאו).		

בעת האירוע	נזק טוטאלי שארע בטרם עת	נזק טוטאלי שארע לאחר מועד הזכאות להחלפה
	<u>בביטוח חובה או צד ג'):</u> <u>לא נוצר מועד קובע</u>: 1. לא זכאי להלוואה עומדת בטרם עת ולכן לא צריך להחזיר את ההלוואה עומדת בטרם עת. 2. הקצבה כבעל רכב תופסק בתום 3 חודשי אי שימוש. אם בתום 3 חודשים כאמור, עונה לתנאי הזכאות לחסר רכב - ניתן להמשיך לשלם קצבת חסר רכב. 3. כשיהיה זכאי להלוואה עומדת כמחליף, יחזיר את ההלוואה העומדת הקודמת לפי 12ב. (בניכוי פחת שימוש כמפורט בתוספת ז'). --- **<u>* לתשומת לב:</u>** במקרה שבו לא נמסר למל"ל שהרכב איננו מבוטח בביטוח מקיף - יש ליצור חוב קצבה, בסכום החלק היחסי של מרכיב הביטוח מתוך הקצבה, בעבור כל התקופה שבה הרכב לא היה מבוטח בביטוח מקיף.	בביטוח מקיף. הקצבה תופסק ב- 1 בחודש שלאחר המועד הקובע.
(3) האבזרים היו מבוטחים בביטוח מקיף (והרכב ניזוק טוטאלית או נגנב)	<u>* כשהביטוח היה כנדרש:</u> יש זכאות לסיוע חוזר בטרם עת, בסכום ההפרש בין מה שקבל כפיצוי לבין עלות מחירון או עלות בפועל - הזול מבין השניים:	

בעת האירוע	נזק טוטאלי שארע בטרם עת	נזק טוטאלי שארע לאחר מועד הזכאות להחלפה
	כמפורט בסעיף 21.ו.(א) ו- (ב). עפ"י סעיף 20.א.4.: יש להפסיק את קצבת הניידות בתום שלושה חודשים. <u>* כשהביטוח היה בסכום נמוך מהנדרש:</u> בכפוף לחוות דעת משפטית: יש זכאות לסיוע בטרם עת בסכום ההפרש בין מה שהיה אמור לקבל מחברת הבטוח אילו ביטח את האבזרים כנדרש, לבין עלות המחירון או העלות בפועל- הזול מבין השניים: כמפורט בסעיף 21ו. (א) ו - (ב). עפ"י סעיף 20.א.4.: יש להפסיק את קצבת הניידות בתום שלושה חודשים.	
(4) האבזרים לא היו מבוטחים בביטוח מקיף (בין אם המוגבל בניידות הודיע על כך למל"ל ובין אם לאו).	**<u>א. במקרה שאין אישור מחברת הביטוח</u>** <u>(שבה היה הרכב מבוטח בביטוח חובה או צד ג'):</u> 1. לא זכאי לסיוע במימון אבזרים בטרם עת. 2. עפ"י סעיף 20.א.2.: הקצבה כבעל רכב תופסק בתום 3 חודשי אי שימוש. אם בתום 3 חודשים כאמור, עונה לתנאי הזכאות לחסר רכב - ניתן להמשיך לשלם קצבת חסר רכב בלבד. לתשומת לב: לא ניתן לשלם קצבה כבעל רכב, גם אם ירכוש רכב בכוחות עצמו, כל עוד ההלוואה הקודמת לא תוחזר - היות שעפ"י חוות דעת משפטית לא ניתן לתת הלוואה עומדת לפי רכב קובע אחד וקצבה לפי רכב קובע אחר. 3. כשיהיה זכאי לסיוע נוסף במימון אבזרים (כמחליף רכב), לא ידרש להחזיר סכום כלשהו בעבור האבזרים שניזוקו, עפ"י האמור ב סעיף 21. ה. (4) או בסעיף 21.ו.(א) ו- (ב). **<u>ב. במקרה שיש אישור מחברת הביטוח</u>** <u>(שבה האבזרים היו מבוטח בביטוח חובה או צד ג'):</u>**<u>על נזק כללי של האבזרים</u>** 1. זכאי לסיוע בטרם עת במימון אבזרים. סכום הסיוע : מלוא עלות האבזרים, כמפורט בסעיף 21 ו.(א) ו- (ב). 2. הקצבה כבעל רכב תופסק בתום שלושה חודשים מהמועד שבו האבזרים נגנבו או נהרסו. אם עונה לתנאי הזכאות לחסר	

בעת האירוע	נזק טוטאלי שארע בטרם עת	נזק טוטאלי שארע לאחר מועד הזכאות להחלפה
	רכב- ניתן להמשיך לשלם קצבת חסר רכב. אם בנוסף לכך, נוצר מועד קובע וזכאי להלוואה עומדת בטרם עת- יש להפסיק הקצבה בתום שלושה חודשים, ואין לחדשה אלא לאחר החזר ההלוואה העומדת. ***לתשומת לב:** במקרה שהאבזרים לא היו מבוטחים בביטוח מקיף, והמוגבל בניידות לא הודיע על כך ולכן קבל קצבה מלאה, **בנוסף לאמור לעיל**: יש ליצור חוב קצבה, בסכום החלק היחסי של מרכיב הביטוח מתוך הקצבה, בעבור כל התקופה שבה האבזרים לא היו מבוטחים בביטוח מקיף.	

חזרה